

RECURSO CÍVEL Nº 5003692-74.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: MICHELLE PEREIRA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. AÇÕES NÃO SÃO IDÊNTICAS. A PRESENTE AÇÃO SE REFERE A REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO E O RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO NO PROCESSO ANTERIOR DISCUTE APENAS O TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO CONFIGURADA. ENUNCIADO Nº 18 TR-SJRJ, PARTE FINAL. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

ACÓRDÃO

A 3ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários (recorrente vencedor). Oportunamente, baixem os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2024.

5003692-74.2024.4.02.5112

510014613739 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5003692-74.2024.4.02.5112/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL ALEXANDRE DA SILVA ARRUDA

RECORRENTE: MICHELLE PEREIRA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao entendimento de que restou configurada a litispendência (evento 6, SENT1).

Transcrevo trecho da decisão:

No caso em apreço, pleiteia a parte autora a concessão do benefício previdenciário por incapacidade, requerido na esfera administrativa em 15/05/2024.

Conforme apontado pelo sistema processual E-PROC, verificou-se ter a parte autora ingressado com ação anterior, pleiteando também a concessão de benefício por incapacidade (nº 5004612-82.2023.4.02.5112). No citado feito, foi proferida sentença de procedência parcial, contra a qual foi interposto recurso inominado para as Turmas Recursais desta Seção Judiciária.

Ocorre que em consulta ao andamento do processo preventivo, evidenciou-se que o mesmo ainda não transitou em julgado.

Alega a parte recorrente que não está configurada a litispendência e que o recurso pendente de julgamento no processo anterior somente pode alterar a DIB e não terá efeitos futuros. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

VOTO

Conheço do recurso, nos termos da parte final do Enunciado 18 das Turmas Recursais, pois a sua inadmissão representaria negativa de jurisdição, já que o ajuizamento de nova demanda produziria o mesmo resultado.

A sentença recorrida extinguiu o processo sem análise do mérito por litispendência.

A litispendência, nos termos dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 337 do CPC, ocorre quando duas ações que possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedidos são ajuizadas, fazendo com que existam dois processos simultâneos sobre um mesmo tema.

Nos processo nº 5004612-82.2023.4.02.5112, a parte autora apresentou o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio por incapacidade temporária **NB 643.488.917-1**, cessado em 25 de maio de 2023 (processo 5004612-82.2023.4.02.5112/RJ, evento 1, INDEFERIMENTO6).

Foi prolatada sentença que julgou procedente em parte o pedido "*para condenar o INSS a conceder, em favor de MICHELLE PEREIRA COSTA (CPF 09137140701), o benefício de auxílio-doença/auxílio por incapacidade temporária, desde a data de citação do réu (DIB em 04/12/2023 - evento 27), podendo o benefício ser cessado em 30 dias, a contar da data de sua implantação, nos termos da fundamentação*" (processo 5004612-82.2023.4.02.5112/RJ, evento 36, SENT1).

Em cumprimento à tutela de urgência deferida, foi implantado o benefício **NB 31/650.276.786-2**, DIB fixada em 04/12/2023, DIP em 01/06/2024 e DCB em 19/07/2024 (30 dias a contar da data da implantação), como comprova o processo 5004612-82.2023.4.02.5112/RJ, evento 46, OFÍCIO/C1.

O recurso da autora pendente de julgamento naquele processo requer "*a reforma da sentença, para que o termo inicial do benefício seja fixado em 25/05/2023 (DER)*" (processo 5004612-82.2023.4.02.5112/RJ, evento 41, RECLNO1).

Percebe-se, assim, que não há mais a possibilidade de, na ação anterior, concessão para o futuro do referido benefício, já que houve preclusão quanto à tal discussão.

Já o presente processo se refere ao benefício de auxílio por incapacidade temporária **NB 649.583.703-1**, requerido em 15/05/2024 e indeferido por ausência de incapacidade (processo 5003692-74.2024.4.02.5112/RJ, evento 1, INDEFERIMENTO3).

Ainda que a petição inicial indique se tratar de pleito de restabelecimento, o referido benefício sequer foi concedido.

Logo, não há identidade entre as ações, devendo ser anulada a sentença com o prosseguimento da ação.

Pelo exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO** para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários (recorrente vencedor). Oportunamente, baixem os autos ao juízo de origem.